



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/567/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

מנדה נעמי, ת.ז. XXXXX

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד רפי רויטגרונד
לבונטין 15, חיפה 33303
טל': 050-6554664
פקס: 8552785
דוא"ל- rafi0506554664@gmail.com

נגד

שחבר איבון

1

נתבעים

שחבר חיים

2

באמצעות ב"כ: עו"ד נחום ענתבי אירית
ביאליק 3, ת.ז. 501, קרית אתא 2810401
טל': 077-4076080
פקס: 077-4076050
דוא"ל: iritmispal@walla.com
טל': 0544790384

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש לחייב את הנתבעים להרוס פרגולה, כיור וריצוף שהותקנו בחצר הסמוכה לדירתם, וכן האם יש ליתן צו מניעה קבוע האוסר עליהם לערוך בשטח המשותף מסיבות רועשות ואירועים.

2. עפ"י הנטען, הבית מושא ההליך מכיל 9 דירות, טרם נרשם כבית משותף, אך לטענת הצדדים ראוי להירשם ככזה. הבית נמצא ברח' נורית 23א', ורדיה, חיפה מזוהה כחלקה 241 בגוש 11189 (להלן: "הבית"). לטובת שני הצדדים להליך רשומה הערת אזהרה.

טענות התביעה –

3. במרוצת השנים פלשו הנתבעים לרכוש המשותף הסמוך לדירתם עת בנו בו פרגולה, ריצוף וכיור ללא שקיבלו לכך היתר בנייה כדין וללא שקיימת להם זכות קניינית לעשות כן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/567/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בהתאם להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בשנת 1996 ומחייב את הצדדים, הנתבעים לא היו רשאים לבנות בנייה מכל סוג שהוא בחצר המהווה רכוש משותף. הנתבעים נהגו בניגוד לחיוב המוטל עליהם בסעיף 10 בהסכם, עת תפסו חזקה ושימוש בלעדיים בשטח המשותף ובנו בו.

5. הפרגולה שבנו הנתבעים מאפשרת כניסת חתולים ושאר מזיקים לדירת התובעת.

6. הנתבעים משתמשים בשטח המשותף האמור לצורך עריכת מסיבות רועשות והתקהלות הפוגעים באיכות חייה של התובעת ובאי ביתה.

טענות ההגנה -

7. התביעה טורדנית ונקמנית והוגשה אך כנקם על כך שהנתבעים, ביחד עם בעלי דירות אחרים בבית, הגישו התנגדות לבקשת התובעת לבנות מרפסת בדירתה.

8. הנתבעים רכשו דירתם ביום 1.12.2003. במועד רכישת הדירה הייתה קיימת יציאה מסלון הדירה לחצר הסמוכה לה, היו קיימים פרגולה וריצוף באותה חצר. הנתבעים רק החליפו או תיקנו את הפרגולה והריצוף אשר התבלו במרוצת השנים ובשל כך גרמו לנזילות מים והצפת ביוב באותה חצר. הכיור שהותקן נועד לצורך השקית עצים וצמחייה הקיימים באותה חצר.

9. בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין נקבע באופן מפורש כי קיימת לנתבעים זכות בלעדית להשתמש בחצר כגינה.

10. בעקבות מכתבי התראה שנשלחו לנתבעים מהתובעת, פנו הנתבעים לעו"ד לוינסון אשר אמון על רישום הבית המשותף בשם החברה היזמית אקרילית-השקעות בע"מ (1997) (להלן: "היזם") על מנת לברר מה זכויותיהם ביחס לחצר ונענו: "הגינה לפני הדירה תירשם כרכוש משותף אך לבעלי דירה 1 ולכל מי שיבוא במקומם יש זכות שימוש בלעדית בגינה לצורך גינה בלבד". הנתבעים גם קיבלו לידיהם העתק מהסכם המכר שנחתם בין היזם לבין מי שמכרו להם את הדירה, ושם נחשפו לסעיף 11ד' להסכם אשר קבע כי רק הם יהיו זכאים בלעדית להשתמש בשטח החצר כגינה.

11. גם בהסכם הרכישה של הגב' מנדה ז"ל, אמה של התובעת, הופיע סעיף 11ד' אשר מקנה לנתבעים, או למי שיבוא במקומם, זכות שימוש בלעדית בחצר מושא ההליך.

12. מיום שרכשו את הדירה עמלו הנתבעים וטיפחו את החצר. לאף בעל דירה בבית לא קיימת גישה לאותה חצר והגישה היחידה לאותה החצר היא מתוך דירת הנתבעים אשר עושים בה שימוש כגינה בלבד.

13. הפרגולה והריצוף קיימים בחצר למעלה מ-20 שנה, ולתובעת מעולם לא היו טענות כלשהן ביחס אליה או ביחס למסיבות/התכנסויות/רעשים הנובעים מהשימוש בחצר.

ההליכים בתיק -



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/567/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. בדיון שהתקיים ביום 4.4.2022 המלצתי לצדדים לקיים אסיפה כללית אשר על סדר יומה תעמוד השאלה האם בעלי הדירות בבית מאשרים בדיעבד את הפרגולה, הריצוף והכיור בחצר מושא ההליך.

15. ביום 1.5.2022 המציאו הנתבעים לתיק העתק מההזמנה לאסיפה הכללית אותה הועידו ליום 26.4.2022, וכן המציאו העתק מפרוטוקול אותה אסיפה כללית. מהפרוטוקול עלה כי חמישה בעלי דירות בבית הצביעו בעד אישור בדיעבד של הפרגולה, הריצוף והכיור שהותקנו בחצר הסמוכה לדירת הנתבעים ורק הנתבעים הצביעו נגד. לפרוטוקול צורפה הרשאה שנתן ה"ה שמעון שני, בעל דירה בבית לאפרת שמחון, בעלת דירה אחרת להצביע באסיפה בשמו וכן צורפה הסכמה בוואטסאפ של שבתאי ועבריה חוטר לפרגולה, לריצוף ולכיור.

16. בעקבות הודעת הנתבעים התבקשה התובעת להבהיר כיצד היא מבקשת להמשיך בניהול ההליך, וביום 4.5.2022 הודיעה כי היא מבקשת להמשיך בתביעה מהטעם שהחלטת האסיפה הכללית אינה חוקית ונעשתה שלא כדין ובמנוגד לצו מניעה קבוע שניתן בבית משפט השלום בחיפה בתיק ת.ה. 73/96.

17. התיק נקבע להוכחות והצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם. מטעם התובעת הוגשו תצהיריהם של התובעת ושל אחיה מנדה שמואל אשר מחזיק בדירה מטעמה. מטעם הנתבעים הוגשו התצהירים של העדים הבאים: שמעון שני, הלד ורה, שחר קלרה, שמחון אפרת, חוטר עבריה, כולם בעלי דירות בבית. כמו כן הוגשו תצהירים מטעם שני הנתבעים.

18. לדיון ההוכחות התייצבו כל העדים למעט חוטר עבריה והללו נחקרו על תצהיריהם. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה –

19. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.

האם התובעת בעלים של דירה בבית –

20. בראשית חקירתה הנגדית נחקרה התובעת אודות זכויותיה בדירה.

21. סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מקנה למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעות בין בעלי דירות בבית משותף. סעיפים 77א' ו-77ב' לחוק המקרקעין המצויים בפרק 11 לחוק המקרקעין שעניינו בתים שאינם רשומים כבתים משותפים מחילים את סעיף 72 לחוק המקרקעין גם על בית הראוי להירשם כבית משותף, ובמקרה כזה "בעל דירה" הוגדר גם כמי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה ולרבות "כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לעניין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כך".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/567/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. לתצהיר הנתבעים צורף כנספח ו' הסכם הרכישה מכוחו רכשה הגב' מנדה פרל ז"ל דירה בבית. התובעת ואחיה מנדה שמואל העידו כי הדירה הועברה במלואה בירושה לתובעת וכי אחיה שמואל מנדה רק מחזיק בדירה מטעמה, ראו עדות התובעת בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 18-3 וכן שורה 1 בעמ' 2 לפרוטוקול וראו עדות מנדה שמואל בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 30-23. עדויות אלו לא הוכחו ולא הופרכו, ומנסח הרישום עולה כי לטובת התובעת רשומה הערת אזהרה אשר תומכת באמור, ועל כן די בכך כדי לשלול את הטענה להעדר זכויות של התובעת בדירה.

מעמד החצר –

23. בסמוך למועד בו נבנה הבית נחתם הסכם פשרה בין שמעון צח ואחרים לבין החברות הקבלניות שבנו את הבית, ולבין עו"ד לוינסון אשר היה אמון על רישומו כבית משותף, ההסכם צורף כנספח ג' לכתב התביעה (להלן: "הסכם הפשרה"). בסעיף 10 להסכם הפשרה נקבע כי השטח שיוותר בין הגדר הקיימת לבין קיר הבניין יהיה 6 מטר והוא יהווה רכוש משותף לכלל בעלי הדירות בבנין B, ישמש כגינה, יינטעו בו עצים, יישתלו בו דשא ותותקן בו מערכת השקיה.

24. אין מחלוקת בין הצדדים כי החצר מושא ההליך מהווה רכוש משותף כאמור בסעיף 10 להסכם הפשרה. עם זאת, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי לנתבעים הוקנתה זכות שימוש ייחודית בגינה זו. מהחומר בתיק עלה כי בכל חוזי המכר שנחתמו בין הקבלן לבין בעלי הדירות בבית הוכנס סעיף הקובע כי "הקונה מצהיר שידוע לו שהגינה הקדמית של בנין B תירשם כרכוש משותף, ואולם בעלי הדירה הידועה כדירה 1 בבנין B (הם וכל מי שיבוא במקומם) יהיו זכאים בלעדית להשתמש בשטח זה כגינה (ולא לכל מטרה אחרת)". (הדגשה שלי, י"ל). אין מחלוקת על כך שדירה 1 היא דירת הנתבעים. לכתבי דיין צורפו כדוגמה הסכמי המכר שנחתמו בין הקבלן לבין הגב' מנדה ז"ל ובין ה"ה מנחם, אשר מכרו את הדירה לנתבעים.

25. בנוסף, הנתבעים צירפו אישור זכויות שנחתם על ידי משרד עו"ד לוינסון, אשר אמון, כאמור, על רישום הבית כבית משותף, בו מציין עו"ד רפאל ינאי כי "הגינה לפני הדירה תירשם כרכוש משותף אך לבעלי דירה 1 ולכל מי שיבוא במקומם יש זכות שימוש בלעדית בגינה לצורך גינה בלבד". צורף כנספח ד' לתצהיר הנתבעים.

26. הנה כי כן, מהאמור לעיל עולה כי הסכמות הצדדים וכן המסמכים שהוגשו לתיק תומכים במסקנה כי החצר מושא ההליך אמנם מהווה חלק מהרכוש המשותף, אך הוקנתה לנתבעים זכות שימוש ייחודית בה לצורך גינה.

האם הנתבעים התקינו את הפרגולה, הכיור והריצוף –

27. הנתבעים טענו כי הפרגולה והריצוף הותקנו על ידי בעלי הדירה הקודמים והם רכשו את הדירה כשהיא כוללת פרגולה וריצוף ורק שיפצו/החליפו אותם באחרים בשל בלאי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/567/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. כלל עדי ההגנה אישרו בעדויותיהם כי היו קיימים בחצר פרגולה וריצוף טרם שהנתבעים רכשו דירתם, וכי האחרונים רק החליפו/שיפצו את הקיים.

29. לא מצאתי ליתן משקל רב לעובדה שהפרגולה והריצוף כבר היו קיימים בחצר במועד בו רכשו הנתבעים את הדירה, שכן שעה שאין מחלוקת כי החצר מהווה רכוש משותף, ולנתבעים הוקנתה רק זכות שימוש ייחודי בחצר כגינה, הרי שהתקנת מתקנים אלו ברכוש המשותף מהווה הסגת גבול ברכוש המשותף, וכבר נקבע בפסיקה כי הסגת גבול ברכוש המשותף היא עוולה מתמשכת היוצרת עילת תביעה חדשה מידי יום ביומו, ראו ע"א 35/71 חברת ישראל אוסטרליה להשקעות פרדסנות ומטעים בע"מ נ' מושב בני דרור אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, פ"ד כז(1) 225 (1972).

30. יתרה מכך, הנתבעים אישרו בעדותם כי הפרגולה והריצוף שהיו קיימים הוחלפו על ידם באחרים דומים, ראו עדות הנתבעת בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 2-3 ושורות 6-14, וכן אישרו כי הם התקינו את הכיור, ראו עדות הנתבע בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 21-25, וראו גם עדות התובעת בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 25-32 ממנה עלה כי הייתה קיימת במקום פרגולה כמעין סוכה עם 4 קורות ששימשו לצורך סכך בסוכות והללו הוחלפו בקירוי מלא.

31. לאור האמור, רואה אני את הנתבעים כמי שהתקינו את הפרגולה, הכיור והריצוף, גם אם קדמו להם פרגולה וריצוף אחרים.

האם התקנת פרגולה, ריצוף וכיור ברכוש המשותף מותרים –

32. ככלל, לצורך ביצוע שינויים ברכוש המשותף נדרש לקבל את הסכמת האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החל על הבית וקובע כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

33. סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שיערכו. סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי:

"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות."

34. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (1974), ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974), וכן ה"מ 163/81 בודנף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה(4) 277 (1981) שם נקבע כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/567/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".

35. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף, הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי אצל פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998): "שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים". "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום".

36. אמנם בעל דירה זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, בשימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף, וראו בעניין את הדברים שנקבע בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002):

"...בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף... לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש... מיתר בעלי הדירות בבית."

37. אין בידי להלום, שבניית פרגולה, ריצוף וכיור בחצר המהווה רכוש משותף ניתן לראותם כשימוש סביר כהגדרתו בפסיקה. עסקינן בשינויים פיסיים משמעותיים וקבועים ברכוש המשותף, ונראה כי הם תואמים את הגדרת סעיף 2(א) לתקנון המצוי ומשכך טעונים הסכמת האסיפה הכללית.

38. לאור זאת המלצתי לנתבעים לפעול לכינוסה של אסיפה כללית אשר על סדר יומה יעמוד נושא אישור בדיעבד לעבודות שבוצעו ברכוש המשותף.

39. ביום 26.4.2022 התכנסה אסיפה כללית אשר על סדר יומה עמד נושא אישור בדיעבד להתקנת הפרגולה, הכיור והריצוף. לתיק הוגשו ההזמנה לאסיפה הכללית וכן העתק הפרוטוקול, ראו ההודעה מיום 1.5.2022. באסיפה הכללית הצביעו חמישה בעלי דירות בשם שישה בעלי דירות בעד אישור עבודות אלו, והתובעת התנגדה לאישור עבודות אלו. לפרוטוקול צורפה גם הסכמה בוואטסאפ של בעלת דירה נוספת היא ה"ה חוטר, אותה לא מצאתי לקבל שעה שסעיף 2(א) לתקנון המצוי קובע כי הסכמות או התנגדויות של בעלי הדירות יינתנו במסגרת האסיפה הכללית, ואין מחלוקת כי ה"ה חוטר לא התייצבה לאסיפה הכללית וגם לא הסמיכה אחר להצביע בשמה.

40. מעיון בפרוטוקול אסיפה הכללית עולה כי שישה מתשעה בעלי הדירות בבית הצביעו בעד אישור הפרגולה, הריצוף והכיור מה שמהווה רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/567/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. בהודעת התובעת מיום 4.5.2022 טענה התובעת כי החלטת האסיפה הכללית אינה חוקית, אך טענתה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. בתצהירי התובעת, כמו גם בעדותה, לא עלתה הטענה כי כינוס האסיפה הכללית או ההחלטות שהתקבלו בה לא היו חוקיות, ועל כן מוצאת אני לקבוע כי האסיפה הכללית אישרה ברוב קולות את העבודות שבוצעו ברכוש המשותף כדין.

42. לא מצאתי לקבל את טענת התובעת כי מדובר בבניית חדר עם קירוי מלא וקירות. מעדויות כלל עדי ההגנה עלה כי לא קיימים בפרגולה קירות כי אם סגירות ארעיות שעולות ויורדות בהתאם לתנאי מזג האוויר והצורך, ראו עדות שמעון שני בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 49-50 ועדות קלרה שחר עמ' 7 לפרוטוקול שורות 38-39. עדויות אלו לא נסתרו ולא הובאה כל תמונה שתוכיח אחרת.

האם האסיפה הכללית רשאית הייתה לאשר את הפרגולה, הכיור והריצוף חרף הסכם הפשרה שנחתם בהליך שהתקיים בשלום -

43. בהסכם הפשרה נקבע כי מעמדה של החצר מושא ההליך הוא רכוש משותף. הסכם הפשרה לא מנע מהקבלן את הזכות להקנות שימוש ייחודי באותה חצר למאן דהוא אלא מנע הוצאתה מהרכוש המשותף והצמדתה באופן קנייני למי מדירות הבית כאמור בסעיף 62(א) לחוק המקרקעין.

44. היות שאין מחלוקת בין הצדדים כי מבחינה קניינית החצר היא רכוש משותף, כפי שהדבר אף עולה מאישור הזכויות שהוגש לתיק, והיות שלא קיימת מחלוקת בין הצדדים כי בכל הסכמי המכר שנחתמו בין הקבלן לבין בעלי הדירות בבית הוקנתה זכות שימוש ייחודית באותה חצר לנתבעים לשמש כגינה, הרי שאין כל מניעה לנתבעים מעשיית שימוש בחצר זו כגינה.

45. לו החצר מושא ההליך הייתה מוצמדת לדירת הנתבעים הרי שהם לא היו נדרשים להסכמות כלשהן לשם ביצוע עבודות דוגמת התקנת ריצוף, כיור וכיוצא בזה באותה חצר. ואולם, משעה שנקבע כי חצר זו מהווה רכוש משותף, נדרשו הנתבעים לקבל את הסכמת האסיפה הכללית לשם ביצוע שינויים ברכוש המשותף, זאת להבדיל מעשיית שימוש באותה חצר כגינה, אשר לא נדרשת לנתבעים הסכמה כלשהי לכך.

46. משהתקבלה הסכמת האסיפה הכללית להתקנת הפרגולה, הריצוף והכיור, מוצאת אני לקבוע כי לא היה בהסכם הפשרה כדי לאיין את אישור האסיפה הכללית לשינוי כאמור ברכוש המשותף וראו בעניין אישור בדיעבד של האסיפה הכללית את ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (נבו, 6.11.06).

העדר היתר בנייה לשינויים שבוצעו –

47. התובעת טענה כי אין להותיר את הפרגולה, הכיור והריצוף גם מהטעם שהללו נבנו ללא היתר בניה כדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/567/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. אכן לעבודות בנייה רבות נדרש היתר בנייה כדין או למצער דיווח למוסדות התכנון, ואולם, מוסדות התכנון הם שאמונים על הפיקוח על קבלתם של היתרי הבנייה כנדרש.

49. המפקח על רישום מקרקעין דן בבנייה במישור הקנייני, והוא אינו מוסמך לבחון את ההיבט התכנוני, אלא ככל שהדבר נדרש לצורך הכרעה במישור הקנייני (לדוגמה ראו הוראת סעיף 71ב' (א) לחוק המקרקעין שעניינו הרחבת דירה, בה נדרש לבחון כתנאי לתחולת הסעיף קיומו של היתר בנייה לפי תכנית בת תוקף).

50. קיומו או היעדרו של היתר בנייה כדין עניין הוא למוסדות התכנון והערכאות הרלבנטיות לענות בו, ואין לו כל מקום בהליך זה שכל כולו קנייני. בעניין ההפרדה בין העניינים התכנוניים לעניינים הקנייניים ראו דברי כב' השופט ת' אור בבג"ץ 305/82 מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז, פ"ד לח(1) 141, 148 (1984): "כששוקלת הוועדה המקומית ומחליטה ליתן היתר בניה, אין בכך כדי לפגוע במי אשר טוען לזכויות, אשר תיפגענה אם יינתן ההיתר, או אם ימומש ההיתר על ידי בנייה על הנכס, ופתוחה בפניו הדרך לפנות לערכאות ולקבל סעד שימנע פגיעה כזו". על דברים אלה שב וחזר כב' השופט אור, בבג"ץ 879/89 בנייני ט.ל.מ. חברה לבניין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון, פ"ד מד(2) 831 (1990), וראו את האמור בספרו של דויטש, בעמ' 695 לעניין ההפרדה בין הפן התכנון לפן הקנייני:

"אין צורך להרחיב, כי זכות הבניה מבחינת דיני הקניין מצויה במישור אחד, וקיומו של היתר בניה מהוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר. קיומו של היתר בניה אינו מצביע על כך שהבניה היא חוקית, אלא אך ורק על כך, כי היא חוקית מבחינת דיני התכנון והבניה. עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבניה על פי דיני הקניין (נזיקין) לפי הכללים הרגילים. רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של הבניה מן הצד של זכויות הקניין . . .".

וכן את הדברים שנקבעו בעת"מ (י-ם) 46/69 למברג נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, פ"מ התש"ס 129, 142 (2000):

"זכות הבניה, מבחינת דיני הקניין, מצויה במישור אחד וקיומו של היתר בנייה מן הוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר".

וכן ראו גם את דברי הביקורת של עו"ד ניר מועלם בעניין במאמרו "הסכמות לבנייה בהליכי רישוי: בין קניין תכנון" מקרקעין י(3) 23 (2011), וראו גם הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין המגדירה את סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

מטרדי רעש –

51. התובעת טענה בכתב תביעתה למטרדי רעש שנגרמים לה כתוצאה מהשימוש שעושים הנתבעים בחצר שבשימושם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/567/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

52. לא מצאתי לקבל טענה זו מהטעמים הבאים:

ראשית, טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. לא הובאה כל עדות או ראיה לכך שהנתבעים עושים שימוש בחצר באופן המהווה מטרד לתובעת.

שנית, לנתבעים הוקנתה זכות שימוש בחצר כגינה, ומכוח זכותם זו רשאים הם לעשות בחצר שימוש, לרבות התקהלות ושיבה עם אורחים, ושימוש זה אינו נוגד את הזכות שהוקנתה להם בהסכמי המכר, כל עוד לא הוכח כי היא עולה כדי מטרד.

שלישית, למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת סמכות עניינית לדון במטרדים. סמכות המפקח על רישום מקרקעין נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין והיא כוללת "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א' – 59ח' לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 36נ"ט-66ס"א, 21ב' ו-27ג' לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח" וכן סכסוכים בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף. מטרדים שעילתם נטועה בפקודת הנזיקין אינה בסמכות המפקח על רישום מקרקעין וראו ע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפתוח ובנין בע"מ נ' יום טוב בע"מ (לא פורסם) (להלן: "פרשת צ.ה.ר.") נקבע ע"י כב' השופט (כתוארה אז) חיות כדלקמן:

"מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה ומתלה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72(א) הנ"ל".

53. ההלכה שנקבעה בפסק דין זה אושרה בפסק דין של הרכב בית המשפט המחוזי, אב"ד כב' השופט גרוס בע"א (מחוזי ת"א) 1480/02 גרש נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו, 9.7.2003).

54. לאור כל האמור, התביעה נדחת.

הוצאות ההליך-

55. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/567/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).
57. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.
58. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, ועל אף שהתביעה נדחתה לא מצאתי לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעים מהטעמים הבאים: אמנם התביעה נדחתה אך במועד בו הוגשה לא הייתה באמתחתם של הנתבעים הסכמת בעלי הדירות בבית במסגרת האסיפה הכללית, וזו התקבלה רק בעקבות ניהול ההליך. על אף האמור, לא מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות לטובת התובעת וזאת מהטעם שגם לאחר שהתקבלה הסכמת האסיפה הכללית התעקשה התובעת להמשיך ולנהל את ההליך עד תום, מה שגרם להוצאות יתרות לנתבעים. לאור האמור, כל צד יישא בהוצאותיו.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום י"א בטבת תשפ"ג (4.1.23)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין